

Povinný subjekt:

Obec Prštice
Hlavní 1, 664 46 Prštice
IČO: 00282405

Stěžovatel (žadatel):

Petr Novotný, fyzická osoba

Doručení písemností: do datové schránky žadatele,

V Pršticích dne 2. září 2026

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost ze dne 16. 8. 2026 o smlouvu a rozsah služeb v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)

Vážený pane starosto,

podávám tímto stížnost na postup obce Prštice (dále jen „povinný subjekt“) při vyřizování mé žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ze dne 16. 8. 2026.

I. Rekapitulace

Žádost se týkala výhradně opakované platby ve výši 27 225 Kč za služby v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR), zaúčtované na účtu 518 „Ostatní služby“ – podle rozpisů poskytnutých samotnou obcí jde o 10 plateb v roce 2025 a 4 platby v 1. pololetí 2026, celkem 381 150 Kč. Byla záměrně zúžena na jediný smluvní dokument a několik údajů, které z něj vyplývají. Požádal jsem o:

- a) rámcovou smlouvu** (včetně dodatků a příloh), případně objednávku, na jejímž základě jsou služby poskytovány a hrazeny, včetně data uzavření a sjednané doby trvání; pokud písemná smlouva ani objednávka neexistuje, o výslovné sdělení této skutečnosti a o uvedení právního titulu, na jehož základě jsou platby prováděny;
- b) označení dodavatele** (název či jméno a IČO) a jméno pověřence pro ochranu osobních údajů, který funkci pro obec vykonává;
- c) předmět a rozsah plnění** – jaké činnosti dodavatel pro obec vykonává a s jakou četností; plyne-li to ze smlouvy, postačí odkaz na příslušné ustanovení;
- d) cenové ujednání** – jak je částka 27 225 Kč sjednána (základ daně a DPH, jednotková cena, fakturované období), za jaké období je hrazena, zda pokrývá výhradně výkon funkce pověřence, nebo i další plnění, a zda zahrnuje i pověřenectví pro Základní školu a mateřskou školu Prštice.

Pro úplnost dodávám, že tytéž platby jsou předmětem bodu 1 mé žádosti ze dne 1. 7. 2026 (sp. zn. SP/088/2026), o níž nadřízený orgán rozhodnutím č. j. JMK 123854/2026 ze dne 19. 8. 2026 povinnému subjektu přikázal, aby ji znovu vyřídil. Tato stížnost se však týká výhradně samostatné žádosti ze dne 16. 8. 2026, kterou původní žádost nebyla vzata zpět ani rozšířena.

II. Důvod stížnosti

Žádost byla do datové schránky povinného subjektu **dodána dne 16. 8. 2026** (datová zpráva ID 1751183518) a oprávněná osoba povinného subjektu si ji **zobrazila dne 17. 8. 2026**; obojí je doloženo dodejkou datové zprávy.

Od přijetí žádosti běžela patnáctidenní lhůta podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, která **marně uplynula dne 31. 8. 2026**. Do dnešního dne mi povinný subjekt požadované informace neposkytl, nevydal

rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 InfZ, neoznámil prodloužení lhůty ani požadavek na úhradu nákladů. Na žádost nereagoval vůbec.

Tím je naplněn stížnostní důvod podle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ.

III. Návrh

Navrhuji, aby povinný subjekt postupem podle § 16a odst. 5 InfZ do 7 dnů ode dne doručení této stížnosti žádosti sám zcela vyhověl a požadované informace poskytl v rozsahu bodů a) až d) žádosti ze dne 16. 8. 2026, jak jsou shrnuty v části I. této stížnosti. Neučiní-li tak, žádám, aby stížnost spolu se spisovým materiálem v téže lhůtě předložil nadřízenému orgánu, tj. Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Smlouvu, dodatky či objednávku prosím poskytněte jako čitelné elektronické kopie (PDF) do mé datové schránky uvedené v záhlaví.

Pro úplnost připomínám, že povinný subjekt nemá jinou zákonnou možnost než požadovanou informaci poskytnout, nebo její poskytnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti odmítnout přezkoumatelným rozhodnutím podle § 15 odst. 1 InfZ; pouhá nečinnost mezi tyto možnosti nepatří.

IV. Závěrem – kontext žádosti (nad rámec zákonné povinnosti)

Jsem si vědom toho, že žadatel není povinen žádost o informace odůvodňovat. Následující uvádím pouze pro úplnost, protože považuji za správné, aby byl zřejmý věcný důvod, proč se ptám.

Rozsah žádosti je záměrně minimální. Nežádám o žádnou analýzu ani o vytváření nových podkladů. Žádám o **jeden smluvní dokument**, o **jméno pověřence** — tedy o údaj, který obec podle čl. 37 odst. 7 GDPR musí sama zveřejnit a sdělit dozorovému úřadu — a o **stručné vymezení předmětu jeho činnosti**. Vše by mělo být v běžné evidenci obce okamžitě k dispozici.

Důvod, proč se ptám. Obec platí za tuto službu **22 500 Kč měsíčně bez DPH** (27 225 Kč s DPH). Podle veřejně dostupných ceníků se přitom cena pověřence pro obec o velikosti Prštice pohybuje řádově v **stovkách až nižších tisících korun měsíčně**: Svaz měst a obcí ČR nabízí členským obcím pověřence od 250 Kč měsíčně bez DPH, Sdružení místních samospráv ČR za 700 Kč, komerční poskytovatelé pro obce této velikosti přibližně do 2 100 Kč. Statutární město **Brno** s přibližně čtyřistakrát vyšším počtem obyvatel má sjednáno **6 000 Kč měsíčně** včetně šesti hodin práce. Obec Prštice tedy platí zhruba desetinásobek horní hranice obvyklé ceny a téměř čtyřnásobek toho, co platí Brno. Ministerstvo vnitra přitom ve svém metodickém doporučení k funkci pověřence uvádí, že u malých obcí „se bude časová potřeba činnosti pověřence pohybovat v řádu dnů v roce“.

Netvrdím, že je na tom cokoli nezákonného — pro takový závěr nemám podklady a rozdíl může mít vysvětlení, například že paušál pokrývá i jiné plnění než samotný výkon funkce pověřence. Právě proto se ptám na smlouvu a na předmět plnění: bez nich rozdíl vysvětlit nelze ani jedním, ani druhým směrem.

Z téhož důvodu mám za to, že **podmínky § 11a InfZ zde naplněny nejsou**. Nejde o žádost podanou bezdůvodně ani o nepřiměřenou zátěž: jde o jediný dokument a dva údaje, u výdaje, který za rok 2025 a první pololetí 2026 dosáhl podle účetnictví obce celkem 381 150 Kč. Podle § 11a odst. 2 InfZ navíc není rozsah požadovaných informací ani počet podaných žádostí sám o sobě důvodem pro odmítnutí žádosti.

Příloha: Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 8. 2026 (kopie)

S pozdravem

Petr Novotný